

1022468-63.2022.8.26.0003

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Marcos Blank Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional III - Jabaquara

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... que a parte autora foi vítima de furto, não tendo a requerida responsabilidade quanto ao evento danoso (o evento ocorreu fora das dependências da requerida, inexistindo dever da mesma de impedir ou coibir o fato danoso).

O problema da criminalidade é social, de responsabilidade do Poder Público, não podendo ser transferida à requerida.

Trata-se de uma excludente de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional III - Jabaquara

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua Afonso Celso, nº 1065, São Paulo-SP - cep 04119-061

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1022468-63.2022.8.26.0003 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1022468-63.2022.8.26.0003

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Bianca Cristina da Silva Nogueira

Requerido:

Mercado Pago Instituição de Pagamentos Ltda

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos Blank Gonçalves

Processo 1022468-63.2022.

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9099/95.

A inicial preenche os requisitos legais, partes legítimas e bem representadas, sendo o Juízo plenamente competente para decidir a matéria em questão, inexistindo necessidade de realização de prova técnica pericial.

No mérito, verifico que a parte autora foi vítima de furto, não tendo a requerida responsabilidade quanto ao evento danoso (o evento ocorreu fora das dependências da requerida, inexistindo dever da mesma de impedir ou coibir o fato danoso).

O problema da criminalidade é social, de responsabilidade do Poder Público, não podendo ser transferida à requerida.

Trata-se de uma excludente de responsabilidade denominada força maior.

Entendo a situação pela qual passou a vítima autora, mas não vislumbro falha operacional da requerida.

A utilização de um aparelho celular furtado, com os dados da parte autora, afasta a responsabilidade da instituição financeira, porquanto o fraudador utilizou os dados legítimos, verdadeiros, para acessar as contas correntes e realizar as transações.

Entendo, assim, que as informações sigilosas do consumidor foram acessadas pelo fraudador por força das informações contidas no próprio dispositivo (aparelho celular furtado), tratando-se, portanto, de fortuito externo, que exclui a responsabilidade do Banco.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, revogando a liminaar concedida Sem custas ou honorários advocatícios na forma do art. 55 da lei 9.099/95.

Quanto ao preparo recursal, o mesmo, nos termos do art. 4º, incisos I e II, da Lei Estadual 11.608/2003, e do item 12 do Comunicado CG 1.530/2021, corresponderá à soma dos seguintes itens: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc). O preparo será recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela serventia - que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos.

Prazo recursal, 10 dias.

Indefiro o benefício de justiça gratuita, postulado pela parte autora, tendo em vista que a mesma não comprovou insuficiência de recursos (art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988).

P.R.I. Oportunamente, ao arquivo, com as formalidades de praxe.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA